



**CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO**

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

PERIODO: DESDE EL 01 de MAYO DE 2025 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2035

SANTIAGO DE CALI, FEBRERO 2025

CÓDIGO DE CONVOCATORIA:

CP-GNCC2025-001

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO	3
3.	OBJETO	3
4.	MODALIDAD DE COMPRA	3
5.	PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONSULTA.	4
6.	CRONOGRAMA DEL PROCESO	4
7.	LUGAR DE ENTREGA DE LA ENERGÍA	4
8.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR	4
9.	RESUMEN DEL PRODUCTO	5
10.	PROPONENTES POR CALIFICAR.....	5
11.	REQUISITOS HABILITANTES	6
12.	CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS	11
13.	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	12
14.	GARANTÍAS	14
15.	AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS	15
16.	MINUTA DEL CONTRATO.....	15
17.	CONDICIONES DE LA OFERTA – FORMATOS DE PRESENTACIÓN	36

1. INTRODUCCIÓN

VATIA S.A. ESP, en adelante VATIA, es una empresa de servicios públicos privada, de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones mediante escritura pública núm. 136 del 31 de febrero de 1998 otorgada en la notaría única de Santander de Quilichao, existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Santiago de Cali e identificada tributariamente con el número (NIT) 817.001.892-1, cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios de comercialización y generación de energía eléctrica, cuyos actos y contratos están sometidos al derecho privado.

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

Nombre Encargado: MARYSOL REYES TOBAR
Teléfono Encargado: 311 481 28 57
E-mail Encargado: mreyes@vatia.com.co

3. OBJETO

VATIA de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 en su artículo 296, reglamentada a través de la Resolución 4-0715 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y la resolución CREG 101 008 de 2023, está interesada en recibir Ofertas para la contratación del suministro de energía eléctrica, proveniente de fuentes no convencionales de energía renovable, con destino a atender la demanda del mercado regulado en el periodo comprendido desde las 00:00 horas del 01 de Mayo de 2025 hasta las 24:00 del 31 de diciembre de 2035, según los términos y condiciones descritos en la presente convocatoria pública y especialmente en los productos definidos en este documento.

4. MODALIDAD DE COMPRA

Se ha previsto contratar bajo la modalidad “Pague Lo Contratado”. Dicha modalidad consiste en que EL PROVEEDOR entrega la energía asignada y VATIA se obliga a recibir y pagar esta energía al precio adjudicado y que consta en el respectivo contrato suscrito entre las PARTES.

5. PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONSULTA.

De conformidad con el Artículo 10, numeral 10.2, inciso (a) de la resolución CREG 130 de 2019, los pliegos estarán para consulta hasta la fecha establecida en el cronograma del presente pliego. Estas consultas deberán ser remitidas a los correos electrónicos mreyes@vatia.com.co y eortiz@vatia.com.co

6. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Publicación de Pliegos de Consulta	miércoles, 05 de febrero de 2025
Plazo para presentar consultas los agentes	miércoles, 12 de febrero de 2025
Fecha Límite para Publicación de Pliegos Definitivos:	lunes, 17 de febrero de 2025
Fecha Límite de Entrega de Requisitos Habilitantes y Ofertas:	lunes, 03 de marzo de 2025
Verificación y/o subsanación o aclaración de requisitos habilitantes (hasta)	martes, 11 de marzo de 2025
Fecha de Evaluación de Ofertas en Audiencia Pública:	viernes, 14 de marzo de 2025
Fecha Máxima Formalización de Contratos:	jueves, 03 de abril de 2025

7. LUGAR DE ENTREGA DE LA ENERGÍA

La entrega de la energía objeto del presente contrato será a nivel de Sistema Interconectado Nacional STN (230 – 500 Kv). Para el suministro objeto de esta invitación se definen como fronteras de medición las correspondientes a los clientes atendidos por VATIA y reportados al SIC.

8. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR

VATIA requiere contratar parcialmente la energía demandada por su mercado regulado entre el 01 de mayo de 2025 y 31 de diciembre de 2035. Esta energía será adjudicada a uno o varios oferentes que cumplan con las condiciones de los presentes términos.

En el anexo de cantidades y curva horaria de los presentes términos, se presentan las cantidades de energía horaria y mensual a contratar.

9. RESUMEN DEL PRODUCTO

Producto 1

RESUMEN DEL PRODUCTO	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Suministro de energía durante las horas 6:00 a 19:00 hrs
VIGENCIA DEL CONTRATO	1 Mayo 2025 - 31 diciembre 2035
MERCADO DE REFERENCIA	REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO (MWh)	441,938.9
INDEXADOR	IPP de diciembre de 2024, indexación anual (IPP serie oferta interna)
GARANTÍAS	Seriedad: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Forma de pago: 30 días calendarios siguientes al último día de suministro.

10. PROPONENTES POR CALIFICAR

Podrán participar en esta convocatoria pública como proponentes, todos los agentes generadores y comercializadores, que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista y que estén registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC –XM S.A. E.S.P., o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación, Minero Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta convocatoria.

No podrá participar el proponente que, a la fecha de cierre de la oferta, tenga activo un proceso de limitación de suministro.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrán participar en esta convocatoria, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona con VATIA, las personas que se encuentren dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley.

11. REQUISITOS HABILITANTES

El oferente deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, anexando la documentación exigida. Solamente serán admisibles las ofertas que reúnan y correspondan en forma inequívoca a los requerimientos de VATIA que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones.

- a. Carta de presentación suscrita por el Representante Legal o por quien acredite estar legalmente autorizado para ello. Ver Anexo 1 de este documento.
- b. Certificado de existencia y representación legal con fecha no superior a 30 días o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, suscribir el contrato y todas relacionadas con la presente convocatoria.
- c. Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC con vigencia inferior a 30 días de la fecha de cierre.
- d. Certificación cumplimiento del CROM. El Oferente deberá certificar que cuenta con el necesario para el momento del registro e inicio del contrato.
- e. Garantía de seriedad de la oferta o propuesta. El Oferente deberá presentar Pagaré en blanco con carta de instrucciones de acuerdo con el modelo adjunto al pliego en el anexo 3, el cual será ejecutado por VATIA en caso de que no se lleve a cabo la firma del contrato, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la Audiencia Pública de adjudicación por responsabilidad del Proponente.

De los anteriores requisitos habilitantes, únicamente serán subsanables los que se indican a continuación y por las razones allí descritas:

DOCUMENTOS HABILITANTES SUBSANABLES		
DOCUMENTO	DETALLE	¿CUÁNDO ES SUBSANABLE?
Anexo No. 1. Carta de Presentación de la Oferta	Carta de presentación suscrita por el Representante Legal o por quien acredite estar legalmente autorizado para ello.	Cuando es presentado y existen falencias en el contenido.
Certificado de Existencia y Representación Legal	Emitido por el órgano competente según la naturaleza jurídica del proponente, con fecha de constancia de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta Solicitud Pública de Ofertas.	Cuando es presentado y su fecha de expedición es superior a un mes.
Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC	Con vigencia inferior a 30 días de la fecha de cierre.	Incluso si no es presentado.
Anexo 2. Certificación cumplimiento del CROM	El Oferente deberá certificar que cuenta con el CROM esperado necesario para el momento del registro e inicio del contrato.	Incluso si no es presentado.

Los requisitos subsanables deberán ser presentados en el término que VATIA señale al Oferente de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, so pena del rechazo de la propuesta.

ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

(Ciudad y fecha)

Señores

VATIA S.A. E.S.P.

La Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de ofertas para el suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado CP-GNCC2025-001.

Apreciados Señores:

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública de Ofertas para la contratación del suministro de energía con destino al mercado regulado CP-GNCC2025-001, presento oferta para suministrar energía eléctrica con destino al mercado regulado, y en el caso de ser adjudicado por VATIA en los términos consignados en la oferta de cantidades y precios presentada. Declaro así mismo:

1. Que manifiesto expresamente haber leído el Pliego de Condiciones y conocer la solicitud requerida y, en consecuencia, me someto a las condiciones en ellas establecidas.
2. Que la oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.
3. Que toda la información y documentación suministrada es veraz.
4. Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos del Pliego de Condiciones y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
5. Que renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento de las condiciones o de errónea interpretación del Pliego de Condiciones.
6. Que en caso de ser favorecido(s) en la presente selección nos comprometemos a pagar los impuestos y demás que resulten a que haya lugar y a expedir las garantías requeridas de acuerdo con el contrato que se derive.
7. Que ninguna entidad o persona distinta del firmante tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.
8. Que nos comprometemos a ejecutar el contrato en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones y en la oferta, previo cumplimiento de los requisitos para el inicio del contrato.
9. Que el recibo de esta solicitud pública no establece ningún compromiso contractual sino la aceptación de condiciones para acceder a un proceso de selección.
10. Que hasta donde tengo conocimiento, ni la sociedad, ni los Socios con una participación accionaria mayor al 5%, Representantes Legales, ni miembros de la Junta Directiva, han sido o están siendo investigados o sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros

de los Estados Unidos (U.S. Office of Foreign Assets Control, la Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos de América (U.S. Bureau of Industry and Security), la Oficina de Control de Defensa y Comercio de Estados Unidos de América (U.S. Directorate of Defense and Trade Controls) o por alguna Autoridad Gubernamental del domicilio de alguna de los anteriores o de los países pertenecientes a la OECD, así como tampoco se encuentran incluidos en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés). De igual forma, declaro que a la fecha no existe condena mediante sentencia en firme contra las personas referidas emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente, fraude, corrupción o soborno.

11. Que la Sociedad a la que represento cuenta con todos los medios tecnológicos y financieros para desarrollar y cumplir con el objeto del contrato.
12. Que conozco y acepto la política de tratamiento de datos personales de VATIA, publicada en su página web y autorizo a VATIA para el tratamiento de estos.

Atentamente,

Nombre proponente o razón social firma: _____

Dirección comercial del proponente: _____

Ciudad y Departamento: _____

Teléfonos: _____

Correo Electrónico: _____

Firma del representante legal

C. C. _____ de _____

ANEXO No. 2 - Certificación Cumplimento de CROM1

(Ciudad y fecha)

Señores

VATIA S.A. E.S.P.

La Ciudad

REFERENCIA: Certificación CROM1

Apreciados Señores:

En mi calidad de representante legal, me permito certificar que para efecto del registro del contrato que se derive de la oferta, se cuenta con la capacidad de CROM mayor o igual a las cantidades de energía ofertadas para todo el periodo Mayo del 2025-diciembre del 2035.

Atentamente,

Nombre proponente o razón social firma: _____

Dirección comercial del proponente: _____

Ciudad y Departamento: _____

Teléfonos: _____

Correo Electrónico: _____

Firma del Representante Legal

C. C. _____ de _____

12. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS

Productos

La energía solicitada corresponde a fuentes no convencionales de energía renovable, según definición del art. 5 de la Ley 1715 de 2014 literal 17, para atender parte de la demanda del mercado regulado de VATIA para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 31 de diciembre de 2035. El producto definido tiene una curva diaria-horaria discriminada por hora, por día y por mes para el periodo solicitado conforme al anexo adjunto de Cantidades y curva horaria por año.

Los oferentes deben ofertar sus cantidades en el formato del Anexo Cantidades y curva horaria por año, bajo la modalidad definida para el producto, hasta las cantidades solicitadas de acuerdo con las distribuciones horarias establecidas en este.

No se evaluarán ofertas de cantidades que no sigan la curva de carga indicada o que no presenten oferta para cada uno de los meses del periodo a contratar. Las cantidades ofertadas pueden ser diferentes a las solicitadas, pero deberán mantener una proporcionalidad a la energía solicitada para todos los meses de un año. Esta proporción para los distintos años puede variar.

Así mismo, los oferentes deberán ofertar para cada año, el precio en pesos por Kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo en pesos constantes de diciembre de 2024. Los precios ofertados deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de la convocatoria sean responsabilidad de el Oferente. No serán aceptadas ofertas que presenten condiciones diferentes a las enunciadas, para ofertas que presenten un mayor número de decimales, estos serán redondeados a 2 cifras decimales.

La metodología para la actualización de los precios monomios propuestos por el Oferente en su Oferta, será la siguiente:

$$P_t = P_o * \frac{IPP_i}{IPP_0}$$

Dónde:

P_t : Corresponde al precio a aplicar en el año de suministro t, (mes a facturar).

P_o : Corresponde al precio ofertado en pesos por kWh (\$/kWh) del mes de diciembre de 2024.

IPP_i : Índice de Precios al Productor Total Nacional Oferta Interna certificado por el DANE para el mes de diciembre del año inmediatamente anterior al año t.

IPP_0 : Índice de Precios al Productor Total Nacional Oferta Interna certificado por el DANE el mes de diciembre de 2024.

El IPP serie oferta interna que se utilizará será el publicado como provisional (IPP_m , IPP_0) o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular 014 de 2021.

Impuestos y deducciones

Los precios ofrecidos deberán contener todos los costos, impuestos y contribuciones vigentes que afecten los precios del oferente. Cualquier nueva carga impuesta legalmente a cualquiera de las partes será asumida de conformidad con la Ley Aplicable por cada una de las Partes, según corresponda.

Forma de pago

El pago correspondiente a la energía consumida se realizará a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo, de acuerdo con el Artículo 829 del Código de Comercio.

13. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, VATIA evaluará las ofertas de los agentes que hayan sido habilitados en función de los pliegos definitivos de la convocatoria y transferidas por el ASIC. El objetivo de adjudicación será el de mínimo costo y riesgo para el usuario final.

VATIA presentará en la convocatoria Oferta de reserva para el producto requerido, en el cual expresará su condición de adjudicación en precio o cantidad, oferta que será la base para determinar la(s) oferta(s) que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

Para la evaluación de la oferta económica se procederá conforme se indica a continuación:

1. Se evaluará si las ofertas cumplen con la curva de carga indicada y las condiciones de oferta
2. Se calculará el precio ponderado del producto para toda su vigencia.
3. Se ordenarán los precios ponderados de menor a mayor
4. VATIA adjudicará en mérito del orden de precio. Con base en este orden se adjudicarán las cantidades de las ofertas hasta cumplir con el requerimiento de la energía del producto. Se respetarán las condiciones de las ofertas.
5. Se tendrá como límite la oferta de reserva.

En todo caso, si en la asignación de una oferta se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por el proponente, la oferta conservará el precio ofertado por el agente.

La metodología para el cálculo del precio promedio ponderado será la siguiente:

$$\overline{P}_n = \frac{\sum_{i=1}^n C_i * p_i}{\sum_{i=1}^n C_i}$$

Donde:

i : Oferta presentada por un agente.

n : Numero de ofertas a evaluar.

p_i : Precio ofertado por el agente en la oferta i .

C_i : Cantidad de energía ofertada por el agente en la oferta i .

$\overline{P}_n$: Precio promedio ponderado hasta la oferta n .

Procedimiento para resolver reclamaciones

En caso de presentarse reclamaciones y objeciones, se deben presentar y sustentar de manera oral por parte de los representantes de los oferentes en la audiencia en donde se lleva a cabo la evaluación, estos deberán estar debidamente delegados por el representante legal de la compañía. VATIA analizará las reclamaciones y objeciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación.

La delegación por parte el representante legal deberá acreditarse a través de un poder, una autorización o un mandato inscrito en el certificado de cámara y comercio.

Audiencia publica

VATIA de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, invita a audiencia pública el 14 de marzo de 2025 a las 2:00 p.m., la audiencia se realizará en las instalaciones de su sede de la ciudad de Cali ubicada en Avenida 6 Norte No. 47n-32, de todas maneras y con el fin de que todas las partes interesadas estén presentes, esta será transmitida a través de una plataforma virtual, el enlace de acceso será informado en la plataforma del SICEP. A esta audiencia podrán asistir oferentes, autoridades de inspección, control y vigilancia y los terceros interesados que soliciten participar.

Formalización de resultados

El resultado de la convocatoria pública es el que se obtenga después de aplicar la metodología de evaluación de ofertas definida en el numeral 14, VATIA notificará por escrito al (los) oferentes(s) o favorecido(s) con la adjudicación del contrato para el suministro de energía eléctrica, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de audiencia pública. Como se establece en la Resolución CREG 130 de 2019, VATIA y el Oferente deberán suscribir el contrato definido en los Pliegos de Condiciones definitivos.

Agente(s) adjudicado(s)

VATIA notificará por escrito al (los) Oferentes(s) o favorecido(s) con la adjudicación del contrato para el suministro de energía eléctrica. Como se establece en la Resolución CREG 130 de 2019, VATIA y el Oferente deberán suscribir el contrato definido en los Pliegos de Condiciones definitivos, hasta la fecha notificada en el numeral 6 del presente pliego.

Declaración de desierta

Si como resultado de la evaluación las ofertas presentadas son descartadas por no cumplir con lo dispuesto en la metodología de evaluación o los precios ofertados superen la oferta de reserva o no se habilite oferente alguno.

Registro de contratos

VATIA realizará ante el ASIC la solicitud de registro de(los) contrato(s), dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha firma del contrato.

14. GARANTÍAS

GARANTÍA DE SERIEDAD

Deberá adjuntarse un pagaré en blanco con su correspondiente carta de instrucciones, de acuerdo con lo indicado en el Anexo No.3 del Pliego de condiciones. Este documento deberá enviarse en firma digital o electrónica del representante legal del Oferente.

GARANTIAS DEL VENDEDOR

El Vendedor otorgará a favor de VATIA un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que ampare los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato. Este documento deberá ser entregado a VATIA a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato. El perjuicio

incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que VATIA tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el Vendedor, en cuyos eventos, VATIA la podrá hacer efectiva, sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer VATIA para resarcir el sobre costo y daños que se generen por este incumplimiento.

GARANTÍAS DEL COMPRADOR

VATIA, con el fin de garantizar el pago de la energía suministrada otorgará al Vendedor, un pagaré en blanco con su carta de instrucciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato.

15. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS

VATIA autoriza a los interesados en esta convocatoria a consultar datos personales financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en bancos de datos.

16. MINUTA DEL CONTRATO

Los siguientes son los términos finales del contrato a celebrarse con el oferente u oferentes seleccionados

MINUTA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO No. CP-GNCC2025-001

El presente contrato de suministro de Energía, incluyendo sus Anexos (el “Contrato”) es celebrado el día xxxxx entre las siguientes personas:

Por una parte, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, vecino de la ciudad de xxxxxx, identificado como aparece al pie de su firma, obrando en este acto en nombre y representación de xxxxxxxxxxxx, sociedad comercial, con domicilio principal en el municipio de xxxxxx, con el NIT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, constituida mediante escritura pública No. xxxx del xx de xxxxx de 20xx de la Notaria xx de xxxxxxxxxxxx, inscrita en la Cámara de Comercio de xxxxxxxxxxxx el xx de xxxxxx de 201x, en el libro x, bajo el número xxxxxxxxxxx del libro x; en su calidad de representante legal, debidamente autorizado por su Junta Directiva de conformidad con el acta No. xx, correspondiente a la sesión de fecha xx de xxxxx de 20xx para celebrar el presente Contrato, parte que en adelante se identificará como el “Vendedor” o “xxxxxxx”.

Por la otra parte, LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía como aparece al pie de su firma, quien actúa en nombre y representación de VATIA S.A E.S.P., sociedad con domicilio en el municipio de Cali, constituida mediante escritura pública No. 136 otorgada el 31 de enero de 1998 en la Notaria Única de Santander de Quilichao, inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de Cauca el 13 de mayo de 1998 con el nombre de GENERCAUCA LTDA y posteriormente registrada por cambio de domicilio en la Cámara de Comercio de Cali el 30 de diciembre de 1999 bajo el número 8839 del libro IX, hoy VATIA S.A. ESP, con Nit 817.001.892-1, debidamente autorizado por su junta directiva de conformidad con el acta No. 405, correspondiente a la sesión de fecha 23 de enero de 2025, y que en adelante se denominará el “Comprador” o “VATIA” y junto con el Vendedor, las “Partes” y cada una de ellas la “Parte”.

Las Partes, han acordado celebrar el presente Contrato, el cual se registrá por cláusulas que se consignan más adelante, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que VATIA, en el marco de la resolución CREG 130 de 2019 realizó procedimiento de convocatoria pública para recibir ofertas y celebrar contrato para el suministro de energía con destino al mercado regulado.

Que XXXXXXXX participo en el proceso en calidad de oferente y su propuesta fue calificada de acuerdo con la metodología de evaluación establecida por VATIA en el procedimiento de convocatoria pública.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.5 de la Resolución CREG 130 de 2019, es obligación del oferente y VATIA suscribir el contrato de suministro de energía destinada a mercado regulado dentro de los trece (13) días siguientes a la audiencia de adjudicación celebrada en el marco del procedimiento de convocatoria pública.

Que para dar cumplimiento a lo anterior y formalizar el acuerdo existente entre las Partes, las mismas proceden a celebrar el presente contrato que se registrá por las siguientes:

CLAUSULAS.

CAPITULO I. GENERALIDADES

PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente Contrato es el suministro de energía eléctrica por parte del Vendedor al Comprador con destino atender el mercado regulado, bajo la modalidad pague lo contratado en las cantidades de energía y precio descritas en el Anexo XX.

SEGUNDA: PLAZO DE SUMINISTRO. El suministro de energía se dará a partir de la hora 00:00 de XXXX de XXXX de 20XX y hasta las 24:00 hora del XXXX de XXXXX 20XX, el cual se denominará para todos los efectos como el “Periodo a Contratar”.

TERCERA: PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA. El precio para el suministro de energía en la modalidad pague lo contratado, especificado en pesos colombianos constantes del mes de diciembre de 2024 por kWh, es el indicado en el Anexo XX de este Contrato sobre cuadro de Cantidades de Energía y Precio, precio que incluye todos los cargos que son responsabilidad del Vendedor.

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el presente Contrato es de cuantía indeterminada. El valor real se determinará por la sumatoria de la facturación mensual, emitida en la medida en que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el plazo de ejecución.

QUINTA: FORMULA DE AJUSTE. La metodología para la actualización de los precios en la modalidad pague lo contratado, será la siguiente:

$$P_t = P_o * \frac{IPP_i}{IPP_o}$$

Dónde:

P_t : Corresponde al precio a aplicar en el año de suministro t, (mes a facturar).

P_o : Corresponde al precio ofertado en pesos por kWh (\$/kWh) del mes de diciembre de 2024.

IPP_i : Índice de Precios al Productor Total Nacional Oferta Interna certificado por el DANE para el mes de diciembre del año inmediatamente anterior al año t.

IPP_o : Índice de Precios al Productor Total Nacional Oferta Interna certificado por el DANE el mes de diciembre de 2024.

El IPP serie oferta interna que se utilizará será el publicado como provisional (**IPP_m** , **IPP_o**) o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular 014 de 2021.

SEXTA: REGISTRO DEL CONTRATO. Una vez formalizado el presente Contrato por medio de las firmas de ambas Partes y constituidas las garantías de pago y de cumplimiento, VATIA solicitará al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), en un plazo no superior a cuatro (4) días hábiles el registro de este. Estarán a cargo del Vendedor y Comprador otorgar los mecanismos necesarios de cubrimiento para las transacciones en el mercado de energía mayorista en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto pactado.

El presente contrato deberá ser registrado ante el ASIC a más tardar el XXXXXXX (fecha máxima de registro de acuerdo con los tiempos del cronograma del proceso).

SEPTIMA: PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICION. La entrega de la energía objeto del presente contrato será a nivel de Sistema Interconectado Nacional STN (230 – 500 Kv). Para el suministro objeto de esta invitación se definen como fronteras de medición las correspondientes a los clientes atendidos por VATIA y reportados al SIC.

CAPITULO II. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES. Cada Parte será responsable por los perjuicios que ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean la consecuencia de su culpa o negligencia. Los riesgos que no estén relacionados directamente con la actividad de las partes serán asumidos por el agente responsable dentro del Sistema Interconectado Nacional. El Vendedor no será responsable por restricciones en el suministro de energía por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR. Son obligaciones del Comprador las siguientes:

Pagar oportunamente al Vendedor el precio establecido en la Cláusula Tercera y el Anexo XX de este Contrato.

Constituir y mantener vigentes las garantías a las que hace referencia el presente Contrato.

Las demás obligaciones contenidas o que se deriven del presente Contrato de las Leyes Aplicables.

DECIMA: OBLIGACIONES DEL VENDEDOR. Son obligaciones del Vendedor las siguientes:

Suministrar al Comprador la energía en las condiciones, cantidades y plazos descritos en el Capítulo I de este Contrato.

Constituir y mantener vigentes las garantías a las que hace referencia el presente Contrato.

Presentar las facturas en los términos indicados en este Contrato.

Las demás contenidas en el presente Contrato, en la regulación o en las Leyes Aplicables.

DECIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, la Parte cumplida tendrá derecho a ejecutar contra la Parte que hubiere incumplido, los instrumentos de pago que hubieren sido otorgados y/o las garantías de pago que hubieren sido otorgadas bajo el Contrato, por el monto y en los términos en que fueron constituidas. Las Partes renuncian

a cualquier aviso o declaración judicial para constituirse en mora. Sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento y los efectos del incumplimiento corresponderán a los descritos en la cláusula Decima quinta.

CAPITULO III. PAGOS.

DECIMA SEGUNDA: PERIODO DE FACTURACIÓN, TIEMPOS Y FORMA DE PAGO. El valor de la energía será facturado mensualmente por el Vendedor con base en los precios establecidos en la cláusula Cuarta y de acuerdo con las cantidades y plazos de suministro aceptados por VATIA, a más tardar en los quince (15) días calendarios siguientes al mes de suministro. En caso de que el VENDEDOR sea Facturador Electrónico, la factura se remitirá al correo electrónico facturacionelectronica@vatia.com.co con copia al correo mreyes@vatia.com.co; dentro del plazo antes estipulado. Las facturas electrónicas deberán estar debidamente diligenciadas, haciendo énfasis en el código CUFE y en la resolución de facturador electrónico conforme también a lo dispuesto en los Decretos 2242 de 2015, 1625 de 2016 y a las demás normas que los complementen, modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. Se entenderá entonces que la fecha de recibo de la factura corresponderá a la fecha en que la factura electrónica sea recibida en los correos electrónicos destinados para ello. La factura respectiva deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos:

Fecha de elaboración y vencimiento.

Cantidad de energía eléctrica consumida para el período respectivo. Precio de la energía eléctrica correspondiente al mes facturado.

Cantidad total para cancelar.

Los demás requisitos exigidos por la Ley para las facturas comerciales.

VATIA cancelará el valor total de la factura en pesos colombianos, sujeto a las retenciones de ley que se le apliquen, a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente del consumo. En caso de que el día treinta (30) no sea hábil se cancelará el día hábil anterior.

La facturación se realizará con la versión TXF publicada por XM. No obstante, lo anterior, el PROVEEDOR podrá facturar utilizando la versión TXR en caso de dificultarse la facturación con versión TXF. El ajuste de cargos derivados de la diferencia entre versiones de facturación será aplicado mediante la emisión de notas de ajuste, situación que será informada al COMPRADOR cuando se presente.

Parágrafo 1: En el evento en que VATIA. no pague la factura dentro de los términos establecidos, reconocerá y pagará al Vendedor intereses moratorios a la máxima tasa legal moratoria en los términos del artículo 884 del Código de Comercio tomando una base anual de 365 días.

Parágrafo 2: En caso de presentarse glosas a la factura emitida por el Vendedor que puedan referirse, entre otros, a errores aritméticos, tarifas incorrectas, fecha de vencimiento incorrecta, o suministros no recibidos, se glosará la factura por el concepto y/o valor incorrecto, señalando claramente el valor y la razón de la glosa y las Partes aclararán entre sí las diferencias que fueren del caso. La glosa deberá ser consignada por escrito y remitida dentro de los tres (3) días siguientes por correo certificado y electrónico. La factura se devolverá al Vendedor, indicando el valor por el cual se acepta. No obstante, la glosa, la factura en su parte aceptada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo su fecha de vencimiento. En el evento de que el valor glosado corresponda a suministros no recibidos, no habrá lugar a intereses moratorios. Una vez aclarada la glosa y si la misma es a favor del Vendedor, VATIA reconocerá un interés equivalente a la tasa de captación de los bancos, sobre el valor glosado, desde la fecha de vencimiento de la factura glosada hasta la fecha de pago efectivo. Si el valor de la glosa es superior al cincuenta por ciento (50%) del valor total de la factura, el Vendedor elaborará una nueva factura con el fin de que VATIA tenga su soporte contable correcto. Si las Partes no logran un acuerdo dentro del mes siguiente al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en el numeral Vigésimo de esta oferta.

Parágrafo: Prepago. Como alternativa a la forma de pago descrita en la parte inicial de esta cláusula, VATIA podrá acudir al prepago o pago anticipado, el cual se efectuará a favor del Vendedor los veinte (20) de cada mes del mes anterior al suministro de la energía y de no ser día hábil, el pago se realice al siguiente día hábil posterior al día 20, y en consecuencia se reflejarán como anticipo en la factura emitida.

El prepago o pago anticipado hecho por VATIA, se reflejarán en la factura emitida por el Vendedor y cuando ello no sea posible, porque este valor es mayor al consumo real del mes, se deberá incluir en el campo de observaciones de la factura el valor correspondiente al mayor anticipo recibido. En caso de que el ajuste arroje un valor a favor de VATIA, el mismo se descontará de la próxima factura por vencerse. Cuando el pago anticipado realizado resulte insuficiente para cubrir el valor finalmente facturado, VATIA procederá a cancelar el saldo adeudado en la fecha determinada en la factura.

Cuando VATIA acuda al mecanismo del prepago o pago anticipado relacionado en este parágrafo, las Partes acuerdan que el Vendedor reconocerá automáticamente un descuento financiero equivalente al DTF + X% EA, calculada desde la fecha de pago anticipado, hasta el día treinta (30) días calendario siguiente al suministro.

El DTF a utilizar será el correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de pago del anticipo. En el momento en que VATIA decida realizar el pago anticipado, informará al Vendedor mediante correo electrónico por lo menos con tres (3) días calendario de antelación a la materialización de este y utilizará, para efectos de la transferencia bancaria, la misma cuenta informada por el Vendedor al momento en que este Contrato inicia ejecución.

CAPITULO IV. GARANTÍAS.

DECIMA TERCERA: GARANTÍAS DEL VENDEDOR. El Vendedor otorgará a favor de VATIA un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que ampare los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato. Este documento deberá ser entregado a VATIA a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que VATIA tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el Vendedor, en cuyos eventos, VATIA la podrá hacer efectiva, sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer VATIA para resarcir el sobre costo y daños que se generen por este incumplimiento. El Pagaré en Blanco con carta de instrucciones, entregado por el Comprador será devuelto al Comprador finalizado el término del Contrato, siempre y cuando se encuentre a paz y salvo por todo concepto derivado de sus obligaciones.

DECIMA CUARTA: GARANTÍAS DEL COMPRADOR.

VATIA, con el fin de garantizar el pago de la energía suministrada otorgará al Vendedor, un pagaré en blanco con su carta de instrucciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato.

CAPITULO V. TERMINACIÓN.

DECIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida del presente Contrato las siguientes: a) El incumplimiento de cualquiera de las Partes de sus obligaciones. b) Por expreso mandato de la ley. c) De común acuerdo entre las Partes. d) El incumplimiento en el pago de una factura. e) El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del Mercado de Energía Mayorista en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido. f) La no constitución por las Partes dentro del plazo estipulado las garantías indicadas en el capítulo IV, f) El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen. g) Cuando los representantes legales, directivos y ejecutivos vinculados al negocio jurídico o socios con participación superior al 5%, de cualquiera de las PARTES sean incluidos en listas vinculantes para Colombia, entre ellas, la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), o se emita sentencia condenatoria en última instancia contra las personas referidas por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente, o cuando cualquier activo necesario para la ejecución del contrato sea objeto de una medida

de extinción de dominio y sobre el cual la Sociedad de Activos Especiales (SAE S.A.S.) o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando, respecto de cualquiera de las Partes tengan la aplicación efectiva, o corte efectivo de un proceso de limitación de suministro y se afecte la ejecución del presente contrato y/o retiro de mercado. j) Si cualquiera de las Partes inicie o se encuentre en un proceso de liquidación, disolución o sea intervenida por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. k) Cuando en ejercicio de lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta del Contrato, no se constituya, reponga o se renueve la garantía que sea solicitada por el Vendedor para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su favor y en las condiciones exigidas.

Parágrafo 1: La terminación del presente Contrato no exime a las Partes del cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de terminación de esta. Para efectos de dar aplicación a la terminación unilateral del Contrato, la Parte cumplida notificará el incumplimiento, a la otra, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el Contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, pudiendo la parte cumplida ejercer su derecho a hacer efectiva las Garantías de Pago del presente contrato.

DECIMA SEXTA: SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO. En caso de mora por parte de VATIA en el pago de cualquier suma debida, derivada del suministro de energía, al Vendedor, éste podrá, sin perjuicio de su derecho de terminación, suspender el suministro de energía eléctrica hasta tanto VATIA cumpla con el pago. VATIA renuncia a cualquier tipo de requerimiento para efectos de lo aquí dispuesto.

DECIMA SÉPTIMA: PENAL. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, la Parte incumplida se obliga a cancelar a la Parte cumplida o que se hubiera allanado a cumplir, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, a título de mera sanción, salvo cuando el incumplimiento sea atribuible a fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente previamente demostrados. El valor total del contrato se definirá como el causado hasta el momento del incumplimiento más el valor estimado del contrato pendiente por ejecutar, que se calculará de acuerdo con las cantidades previstas de suministro de energía en el anexo xx y con el precio del Contrato, incluyendo un IPP con un crecimiento anual del 3.1%. Este valor podrá ser cobrado por la parte cumplida por la vía ejecutiva con base en la declaración que haga sobre el incumplimiento, lo cual es aceptado por las partes.

DECIMO OCTAVA: CESIÓN. VATIA y el Vendedor podrán ceder total o parcialmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación surgida de este Contrato, por mutuo acuerdo perfeccionado mediante documento escrito. En todo caso, las eventuales

cesiones no pueden tener la capacidad, el propósito o el efecto de ir en detrimento de los derechos inherentes de los usuarios o de sobrepasar los límites de compras propias establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019.

CAPITULO VI. MISCELÁNEOS.

DECIMA NOVENA: INTERPRETACIÓN, CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente contrato y sus derechos y obligaciones estipuladas en la misma se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes vigentes en la República de Colombia, y en lo particular por la reglamentación expedida por la CREG para el mercado de energía mayorista. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del Contrato se producen cambios en la Ley Colombiana, resoluciones emitidas por la CREG o autoridad competente y acuerdos emitidos por el ASIC, que modifiquen sus términos de y los derechos y obligaciones que ahora se contraen, las Partes se obligan a efectuar los cambios y ajustes necesarios dentro del término máximo de un (1) mes desde el aviso escrito recibido por la parte interesada a la otra parte, para dar cumplimiento a la nueva regulación o para restablecer el equilibrio económico de las partes, previa justificación de la afectación de este equilibrio económico. En el evento de no llegarse a un acuerdo entre las partes dentro del plazo aquí establecido, se someterá la diferencia al procedimiento establecido en la cláusula Vigésima de este Contrato.

Parágrafo 1: Cualquier nueva carga impositiva establecida legalmente que afecte el precio de suministro y pago de la energía convenida, o la ejecución del contrato, será asumida por la Parte sobre la cual recaiga.

VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia, diferencia o disputa que se presente entre las partes en relación con la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de la relación que surja con ocasión de Contrato, será resuelta por éstas mismas en una o varias reuniones que no podrán superar un término de treinta (30) días contados a partir del día siguiente a aquel en el cual una de ellas comunique por escrito a la otra la diferencia. La reunión deberá llevarse a cabo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que una de las Partes convoque a la otra, en las oficinas de VATIA. Si una parte no asiste a alguna de las reuniones se entenderá agotada la etapa de arreglo directo.

Arbitraje doméstico. En caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo entre las Partes en la etapa de arreglo directo, éstas acuerdan someter el conflicto a la decisión de un tribunal arbitral. Cuando la cuantía de las pretensiones sea igual o inferior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por un (1) árbitro, que será designado por mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto, si no hay acuerdo un término de diez (10) días hábiles, desde la fecha en que una parte invite a la otra a hacer la designación, se hará mediante sorteo entre los árbitros

inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el caso en el cual la cuantía de las pretensiones supere los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por tres (3) árbitros, los cuales serán designados por mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto, si no hay acuerdo un término de diez (10) días hábiles, desde la fecha en que una parte invite a la otra a hacer la designación, se hará mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El o los árbitros designados serán Abogados inscritos y fallarán en Derecho. El Tribunal de Arbitramento tendrá sede en la ciudad de Bogotá, decidirá conforme a leyes colombianas y en especial a las normas de arbitraje doméstico vigentes, y se someterá íntegramente a los reglamentos y procedimientos arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, o a falta de ésta, de la entidad que haga sus veces. El Tribunal decidirá sin perjuicio de la calidad de título ejecutivo que presta este documento en lo que se refiere a su incumplimiento, lo cual será conocido por la justicia ordinaria, mediante el trámite de ley.

VIGÉSIMA PRIMERA: EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Las Partes quedarán exentas de responsabilidad por la demora o inexecución o ejecución parcial o extemporánea de las obligaciones de este Contrato, cuando quiera que se presenten circunstancias que sean el resultado de fuerza mayor o caso fortuito. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le notificara por escrito a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y hasta donde sea practico, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte se verá afectada. Una vez efectuada la notificación aquí señalada, la Parte afectada quedará excusada del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, durante un período de tiempo no mayor a dos (2) meses de la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito (el “Periodo Especial”). La Parte afectada no quedara relevada del cumplimiento de sus obligaciones hasta tanto no haya dado debido cumplimiento a la notificación.

En caso de desaparecer tal circunstancia las partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente; si la fuerza mayor o caso fortuito se prolonga por un término superior al Periodo Especial, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Contrato, para lo cual bastará comunicación escrita a la Otra Parte invocando esta cláusula.

Solamente se considerará como causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito todo evento que califique como tal de acuerdo con el artículo 64 del Código Civil colombiano, debidamente comprobado y siempre que sea ajeno a la Parte que lo alega y ocurra sin su culpa. Las obligaciones pendientes de pago, ocasionadas con anterioridad a la ocurrencia

de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser cubiertas por VATIA en los períodos estipulados.

VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Para efecto de la Liquidación del Contrato, el Vendedor emitirá certificado de paz y salvo por los pagos realizados y VATIA emitirá Paz y Salvo por el cumplimiento del suministro de energía. La emisión de los certificados se realizará a más tardar el primer día del cuarto mes siguiente al último mes de suministro.

Si pasado el periodo de cuatro (4) meses establecidos, las Partes no han suscrito el acta de liquidación, se entienda que el Contrato ha quedado liquidado sin necesidad de la suscripción de dicho documento.

VIGÉSIMA TERCERA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar con la ejecución del negocio jurídico que resulte del presente Contrato y su aceptación serán remitidas así:

VENDEDOR:

DIRECCIÓN:

DIRIGIDA A:

TELÉFONOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

EMAIL:

CIUDAD:

VATIA S.A. E.S.P.

DIRECCIÓN: AVENIDA 6 N No. 47N-32

DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL: LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE

TELÉFONO: (0_2) 665 24 00

EMAIL: lsandoval@vatia.com.co; mreyes@vatia.com.co

CIUDAD: CALI

Todas las notificaciones y comunicaciones que deban efectuarse en virtud del presente contrato se harán por escrito y surtirán efecto contra la entrega de estas si se entregan personalmente, por vía correo electrónico. En caso de correo electrónico, se tendrá la fecha

de recibo siempre y cuando sea día hábil, de lo contrario surtirán efecto el día hábil siguiente.

VIGÉSIMA CUARTA: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que se entreguen las Partes, durante la negociación, celebración, ejecución y liquidación del negocio jurídico será, por regla general, de carácter confidencial. Las Partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del presente contrato, salvo i) Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa o en cumplimiento de la regulación vigente; ii) Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre la información.

VIGÉSIMA QUINTA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se entiende para todos los efectos, que, con la suscripción del presente Contrato, Las Partes cuentan con políticas de privacidad para el tratamiento de datos personales a las cuales dan pleno cumplimiento y podrá ser consultada en nuestros sitios web.

Igualmente se autorizan entre sí, para realizar el tratamiento de los datos personales, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 o y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión. Como titular de los datos podrán solicitar expresamente la corrección, actualización y rectificación, dirigiendo una comunicación escrita a la otra parte mediante sus canales dispuestos.

VIGÉSIMA SEXTA: ORIGEN DE INGRESOS. Las Partes declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se comprometen a no utilizar a la otra Parte o al Negocio Jurídico celebrado entre estas como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar a la otra Parte la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por las partes, así como la vinculación en investigación formal (imputación de cargos) cuando

se tenga conocimiento, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. En igual sentido, las Partes se obligan a responder ante la otra parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de la parte cumplida para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ANTICORRUPCIÓN.

Las Partes declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a la contraparte contractual o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar a la contraparte la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, Organizaciones o entidades nacionales o internacionales, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por las partes, así como la vinculación en investigación formal (imputación de cargos) cuando se tenga conocimiento, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. En igual sentido, las Partes se obligan a responder ante la otra parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de la parte cumplida para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

VIGÉSIMA OCTAVA: CONFLICTO DE INTERÉS. Las partes declaran bajo la gravedad del juramento que, ni él, ni sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores vinculados al Negocio jurídico están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés, sus accionistas con participación superior al 5%, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que una de las partes, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de la otra parte, y su interés personal o el de tercera persona. En caso de encontrarse en algunas de las etapas del Contrato en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que

pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés relacionado con cualquiera de las partes, inmediatamente, después de conocido, la parte que presente el conflicto de interés, debe reportar tal situación a través del correo electrónico dirigido al Gerente del Proceso que gestiona el Negocio Jurídico, con copia al Coordinador del Negocio Jurídico, y al buzón lineaetica@vatia.com.co. La omisión de esta obligación por parte cualquiera de las partes constituye causal de terminación unilateral a favor del Comprador, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que el exista derecho a indemnización alguna.

VIGÉSIMA NOVENA: RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Es obligación conocer y observar la Política de Derechos Humanos de las Partes y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del presente Contrato. Las Partes recibirán, registrarán e investigarán administrativa o disciplinariamente cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del presente Contrato y comunicará a la parte incumplida tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación. Estos registros podrán ser solicitados por las Partes en cualquier momento.

TRIGÉSIMA: ESTIPULACIONES ADICIONALES. Suministro de información financiera: Las Partes se obligan a entregar a la otra Parte, y mantener actualizada cada vez que se requiera, la información que este último le solicite, la cual estará referida a contactos comerciales, estados financieros certificados, Certificado de Existencia y Representación Legal. Autorización de manejo de datos: Las partes se autorizan recíprocamente de manera permanente e irrevocable para que cada una de ellas consulte, procese, reporte, obtenga, actualice y divulgue en las Centrales de Riesgo y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, cumplimiento y extinción de las obligaciones contraídas o que lleguen a contraerse, fruto del comportamiento comercial y financiero positivo o negativo de cada una de ellas. En consecuencia, quedan recíprocamente autorizadas para reportar y actualizar el comportamiento de la otra Parte en las mencionadas bases de datos. La permanencia de la información que se refleje dependerá de la forma y oportunidad en que cada una de las partes cumpla sus obligaciones, conforme a los plazos establecidos legal y jurisprudencialmente.

TRIGÉSIMA TERCERA: ACUERDO SOBRE EL USO DEL MECANISMO DE FIRMA ELECTRÓNICA Y/O DIGITAL. Las Partes acuerdan que el Contrato y sus anexos, así como actas, otrosíes, órdenes de compra o servicio y demás documentos complementarios al objeto contractual podrán ser celebrados a través de tecnologías de firma electrónica o firma digital a la luz del Decreto 2364 de 2012 y Ley 527 de 1999 y/o las normas que la complementen, modifiquen o reemplacen. En consecuencia, las Partes acuerdan y manifiestan lo siguiente:

- (a) Que este mecanismo y las técnicas de identificación de las personas involucradas en el proceso de firma se consideran métodos confiables, apropiados y válidos de firma para todos los efectos legales.
- (b) Las Partes, en consecuencia, aceptan que la firma electrónica y/o digital tendrán la misma validez y efectos jurídicos que la firma autógrafa.
- (c) Los documentos suscritos con firma electrónica y/o digital serán vinculantes y exigibles de acuerdo con sus términos, y se considerarán íntegros, completos e inalterados una vez firmados por la totalidad de las personas autorizadas.
- (d) Si alguna de las Partes conoce de cualquier situación que ponga en duda la seguridad de la firma electrónica y/o digital, o que genere reparos sobre la calidad de la misma, dará aviso inmediato a la otra Parte.
- (e) Los documentos suscritos con firma electrónica y/o digital serán admitidos y considerados como documentos originales en caso de ser sometidos a juicio, arbitraje, conciliación u otro mecanismo de resolución de conflictos, e inclusive en cualquier procedimiento o proceso administrativo, judicial o extrajudicial.”

TRIGÉSIMA CUARTA: DECLARACIÓN FINAL. La relación comercial entre las Partes se regirá en todo lo no mencionado en este documento, por lo dispuesto en los términos de la Convocatoria pública CP-GNCC2025-001 para el suministro de energía y potencia para el mercado regulado.

En constancia, se firma a los XX del mes de XXX del año XXXXX, en dos ejemplares, cada uno de XX hojas;

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
VATIA S.A. E.S.P.
 Representante Legal
 Cedula Ciudadanía: 16.641.875 de Cali

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. S.A. E.S.P.
 Representante Legal
 Cedula Ciudadanía: xx.xxx.xxx de xxx

ANEXO No. 3

(GARANTÍA DE PAGO: DE VATIA AL ADJUDICADO)

ANEXO PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES.

PAGARÉ No. XXXXXXXXXXXXX

CONTRATO DE SUMINISTRO No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL X DE XXX DE 20XX AL XX DE XXXX DE XXXX

VENDEDOR: XXXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.
COMPRADOR: VATIA S.A. E.S.P.

VATIA S.A. E.S.P., constituida por medio de la Escritura Pública No. xxxx del XX de XXX de XXX, otorgada ante la Notaría xxx de xxxxxx, reformada varias veces, con domicilio social principal en la ciudad de Cali, en cuyo nombre y representación legal actúa su Gerente el señor **LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE**, ciudadano mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.641.875 expedida en Cali, **PROMETE PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE XXXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.**, en sus oficinas en la ciudad de Cali (Valle), el día _____ del mes de _____ de _____ (20__) la suma de _____ (\$ _____) moneda legal; las demás condiciones se especifican en la carta de instrucciones adjunta.

EL Deudor declara que renuncia expresamente a interponer acción, con el fin de invalidar el contenido del pagaré No. _____, por el solo hecho de usarse el “Intercambio Electrónico de Datos” en cumplimiento de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario. El Deudor reconoce y acepta que las firmas plasmadas en el pagaré No _____ y en la carta de instrucciones anexa, son confiables y vinculantes para obligarlo legalmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita

Para constancia se firma en la ciudad de Cali (Valle) a los _____ del mes de _____ de _____.

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
Representante Legal
VATIA S.A. E.S.P.

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXXXXX

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXX DE 20XX AL XX DE XXX DE 20XX

VENDEDOR: XXXX S.A E.S.P.
COMPRADOR: VATIA S.A. E.S.P.

VATIA S.A. E.S.P. constituida por medio de la Escritura Pública No. xxx del xx de xxxx de xxxx, otorgada ante la Notaría xxx de xxxx, reformada varias veces, con domicilio social principal en la ciudad de Cali, en cuyo nombre y representación actúa su Gerente el señor **LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE**, identificado con la cédula de ciudadanía número **16.641.875** expedida en **CALI**, autoriza a **XXXXXXX S.A E.S.P.** empresa de servicios públicos, constituida por medio de la Escritura Pública No. xxx de la Notaría xxxx del xxxx de xxx, con domicilio social en la ciudad de Cali, la cual según Certificado de Cámara y Comercio está identificada con el NIT. xxxxx, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagare No. XXXXXXXXXX, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad por pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles derivadas del contrato No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 20XX, más los intereses de plazo y/o mora, que a nuestro cargo y a favor de **XXX S.A E.S.P.** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagare aquí determinado.
2. Los espacios en blanco se llenarán cuando **VATIA S.A. E.S.P.** no cumpla con el pago del suministro de energía eléctrica.
3. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que la consigne, posterior al incumplimiento por **VATIA S.A. E.S.P.** de las obligaciones adeudadas.
4. En caso de cobro judicial, **VATIA S.A. E.S.P.** deberá pagar los gastos y costos que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial **VATIA S.A. E.S.P.** deberá pagar aquellos costos que **XXXXXXXXXX S.A E.S.P.** justifique en una relación detallada.

XXXXXXXXXX S.A E.S.P. devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré, al momento de la firma del acta de liquidación del contrato No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXXX DE 20XX, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXX AL XX DE XXXX DE 20XX, siempre y cuando **VATIA S.A. E.S.P.** se encuentre a paz y salvo con todas las obligaciones que pudiera tener frente a **XXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.** en virtud del contrato suscripto.

EL Deudor declara que renuncia expresamente a interponer acción, con el fin de invalidar el contenido del pagaré No. ____, por el solo hecho de usarse el “Intercambio Electrónico de Datos” en

cumplimiento de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario. El Deudor reconoce y acepta que las firmas plasmadas en el pagaré No __ y en la carta de instrucciones anexa, son confiables y vinculantes para obligarlo legalmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita

Firmado en la ciudad de Cali, a los XXX (X) días del mes de XXXX de XXXXX (XXXX).

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE.
Representante Legal
VATIA S.A. E.S.P.

**(GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: DEL ADJUDICADO A VATIA)
ANEXO PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES.
PAGARÉ No. XXXXXXXXXXXXX**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL X DE XXX DE 20XX AL XX DE XXXX DE XXXX

VENDEDOR: XXXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.
COMPRADOR: VATIA S.A. E.S.P.

XXX S.A. E.S.P., con domicilio social principal en la ciudad de XXX, con NIT XXXX, en cuyo nombre y representación legal actúa su Gerente el señor **XXXX**, ciudadano mayor de edad, vecino de XXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXX expedida en XXX, **PROMETE PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VATIA S.A E.S.P.**, en la ciudad de Cali (Valle), el día _____ del _____ mes de _____ de _____ (20__) la suma _____ de _____ (\$ _____) moneda legal.

EL Deudor declara que renuncia expresamente a interponer acción, con el fin de invalidar el contenido del pagaré No. _____, por el solo hecho de usarse el “Intercambio Electrónico de Datos” en cumplimiento de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario. El Deudor reconoce y acepta que las firmas plasmadas en el pagaré No _____ y en la carta de instrucciones anexa, son confiables y vinculantes para obligarlo legalmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita.

Para constancia se firma en la ciudad de Cali (Valle) a los _____ del mes de _____ de _____.

XXXXX
Representante Legal
XXXX S.A. E.S.P.

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXXXXX

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx, PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL X DE XXX DE 20XX AL XX DE XXXX DE XXXX

VENDEDOR: XXXX S.A E.S.P.
COMPRADOR: VATIA S.A. E.S.P.

XXXX S.A. E.S.P. con domicilio social principal en la ciudad de XXXX, con NIT. XXXX en cuyo nombre y representación actúa su Gerente el señor **XXX**, identificado con la cédula de ciudadanía número **XXX** expedida en **XXX**, autoriza a **VATIA S.A E.S.P.** empresa de servicios públicos, el NIT. 817.001.892, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagare No. XXXXXXXXX, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad por pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles derivadas del contrato No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 20XX, más los intereses de plazo y/o mora, que a nuestro cargo y a favor de **VATIA S.A E.S.P.** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagare aquí determinado. El valor incluye el mayor valor que VATIA S.A ESP tenga o tuviere que pagar por la energía dejada de suministrar por XXXX S.A ESP, en cuyos eventos, VATIA S.A ESP la podrá hacer efectiva, sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer VATIA S.A ESP para resarcir el sobre costo y daños que se generen por este incumplimiento
2. Los espacios en blanco se llenarán cuando **XXXX S.A. E.S.P.** incumpla las obligaciones derivadas del contrato No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX, en especial la relacionada con el suministro de energía eléctrica en las cantidades y plazos acordados.
3. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que la consigne, posterior al incumplimiento por **XXXX S.A. E.S.P.** de las obligaciones adeudadas.
4. En caso de cobro judicial, **XXX S.A. E.S.P.** deberá pagar los gastos y costos que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial **XXXX S.A. E.S.P.** deberá pagar aquellos costos que **VATIA S.A E.S.P.** justifique en una relación detallada.

VATIA S.A E.S.P. devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré, al momento de la firma del acta de liquidación del contrato No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXXX DE 20XX, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXX AL XX DE XXXX DE 20XX, siempre y cuando **XXXX S.A. E.S.P.** se encuentre a paz y salvo con todas las obligaciones que pudiera tener frente a **XXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.** en virtud del contrato suscrito.

EL Deudor declara que renuncia expresamente a interponer acción, con el fin de invalidar el contenido del pagaré No. _____, por el solo hecho de usarse el “Intercambio

Electrónico de Datos” en cumplimiento de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario. El Deudor reconoce y acepta que las firmas plasmadas en el pagaré No _____ y en la carta de instrucciones anexa, son confiables y vinculantes para obligarlo legalmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita

Firmado en la ciudad de XXX, a los XXX (X) días del mes de XXXX de XXXXX (XXXX).

XXXXX

Representante Legal

XXXX S.A. E.S.P.

17. CONDICIONES DE LA OFERTA – FORMATOS DE PRESENTACIÓN

Los formatos de presentación y condiciones de la oferta están especificados en el archivo [ANEXO_CANTIDADES_Y_CURVA HORARIA - CP-GNCC2025-001_PLIEGO_DEFINITIVO.xlsx], el cual estará disponible en la plataforma SICEP.